

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางดารารัตน์ วัชรพินธุ์
นางอรรวรรณ เสงี่ยมบุตร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 243

การที่ศาลชั้นต้นจะส่งหนังสือสัญญากู้เงินฉบับพิพาทไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้หรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่มีอำนาจกระทำได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยที่ นำสืบมาเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ โดยไม่ต้องส่งหนังสือสัญญากู้เงินดังกล่าวไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้ อีก คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว มิใช่เป็นการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

การที่ศาลชั้นต้นจะส่งหนังสือสัญญากู้เงินฉบับพิพาทไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้หรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่มีอำนาจกระทำได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยที่ นำสืบมาเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ โดยไม่ต้องส่งหนังสือสัญญากู้เงินดังกล่าวไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้อีก คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว มิใช่เป็นการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-ธำรงค์ดี ขมะวรรณ)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายธนัท วิรูปุตร์

ศาลอุทธรณ์ - นายอภิศักดิ์ พรวิชราภา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ